

《[문제1] 甲은 乙 노동조합(이하 乙이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50점)

(물음1) 乙은 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 신분보장대책기금관리규정(이하 관리규정이라 한다)상의 위로금 지급을 둘러싼 乙과 조합원 간의 분쟁에 관하여 乙을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없다는 규정을 두고 있다. 그 후 甲이 乙에 대하여 위 관리규정에 따른 위로금의 지급을 요구하였으나 乙이 이를 거절하였다. 이에 甲은 乙을 피고로 하여 위 관리규정에 따른 위로금 지급을 구하는 소를 법원에 제기하였다. 위 소송에서 乙은 甲이 위 관리규정상의 소제기 금지규정에 위반하여 소를 제기한 것이므로 위 소는 소의 이익이 없다고 주장하고 있다. 乙의 주장은 타당한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 이를 위반한 소의 적법성

I. 문제의 제기

-사안에서 甲은 노동조합 乙의 관리규정에 따른 위로금 지급을 청구하는 소를 제기하였으나, 乙은 관리규정상의 소제기 금지규정을 근거로 이 사건 소는 소의 이익이 없어 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 관리규정상의 소제기 금지규정의 효력과 이를 이유로 소의 이익이 부정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 乙의 주장이 타당한지 논한다.

II. 소제기 금지규정의 법적 성질 및 효력에 관한 법리

1. 자치적 법규범의 법적 효력과 한계

(1) 자치적 법규범의 의의

- 노동조합이 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 기금관리규정은 자치적 법규범으로서 소속 조합원에 대하여 법적 효력을 가진다.

(2) 자치적 법규범의 한계

- 다만, 자치적 법규범은 헌법이 보장하고 있는 조합원 개개인의 기본적 인권에 대해 합리적인 범위를 벗어나 과도하게 침해해서는 아니 되며, 강행 법규나 공서양속에 반해서도 안 된다. 이에 위반된 자치규범은 효력이 없다.

2. 부제소합의의 의의 및 유효요건

(1) 부제소합의의 의의 및 효과

- 부제소합의는 특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있더라도 소를 제기하지 않기로 약정하는 당사자 간의 합의이다. 유효한 부제소합의에 위반하여 제기한 소는 소의 이익(권리보호이익)이 없어 부적법 각하된다.

(2) 부제소합의의 유효요건

- 부제소합의가 유효하기 위해서는 다음의 요건을 충족하여야 한다. ❶ 당사자가 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것일 것. ❷ 특정한 법률관계에 한정된 합의일 것. ❸ 합의 당시 각 당사자가 예상할 수 있는 범위 내의 상황에 관한 것일 것. ❹ 불공정한 방법에 의한 합의가 아닐 것

3. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력에 관한 판례의 태도

(1) 재판청구권의 일률적 박탈

- “대법원”은 관리규정에 기한 위로금 분쟁에 관하여 노동조합을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없도록 정한 규정은 조합원의 재산권에 속하는 위로금 지급을 둘러싼 법률상 쟁송에 대해 헌법상 보장된 조합원의 재판을 받을 권리를 구체적 분쟁 발생 전에 미리 일률적으로 박탈하는 것이라고 본다.

(2) 부제소합의 제도 취지 위반에 따른 무효

- 또한 특정 법률관계에 관하여 예상할 수 있는 범위 내에서만 허용되는 부제소합의 제도의 취지에도 위반된다. 따라서 “판례”는 이러한 소제기 금지규정이 국민의 재판을 받을 권리를 보장한 “헌법 제27조 제1항” 및 “법원조직법 제2조 제1항”에 위반되어 무효라고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력 평가

- 사안의 위로금 지급 청구권은 조합원 甲의 구체적 재산권에 해당한다. 乙이 정한 관리규정상의 소제기 금지규정은 분쟁이 구체화되기도 전에 미리 조합원의 재판청구권을 포괄적·일률적으로 박탈하고 있다. 이는 헌법상 보장된 재판을 받을 권리를 침해하고 부제소합의의 한계를 일탈한 자치규범이므로 무효이다.

2. 소의 이익 인정 여부 및 乙 주장의 타당성 검토

- 소제기 금지규정이 무효이므로 甲과 乙 사이에는 유효한 부제소합의가 성립되어 있지 않다. 따라서 甲이 제기한 소송은 적법한 부제소합의를 위반한 소가 아니며, 위로금의 이행 여부에 대한 사법적 확정이 요구되는바 소의 이익이 충분히 인정된다. 따라서 소제기 금지규정을 위반하여 소의 이익이 없다는 피고 乙의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 乙 노동조합의 관리규정상 소제기 금지규정은 헌법과 법원조직법이 보장하는 조합원의 재판을 받을 권리를 일률적으로 침해하는 규정으로서 무효이다. 따라서 甲이 제기한 위로금 지급 청구의 소는 소의 이익을 구비한 적법한 소이며, 乙의 항변은 이유가 없다. 그러므로 법원은 乙의 주장을 배척하고 본안 심리를 개시하여야 한다.